

1522733-17.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... local". Já era conhecido porque "fazia uns furtos".

A simplória versão escusatória é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

Em juízo, o representante do estabelecimento vítima, Luan Oliveira Diniz, relatou que estava atendendo no caixa quando foi avisado pelo seu gestor acerca do furto. Não se recorda de ter visto a atuação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522733-17.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522733-17.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2274997/2019 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 7526476 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO,

8349/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2274997 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO,

8349/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEOMAR CAETANO DE BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

LEOMAR CAETANO DE BARROS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 19h03min, na Rua Bom Pastor, n. 1000, Bairro Ipiranga, nesta cidade e comarca, subtraiu, em proveito próprio, dois vinhos, dois sabonetes, e dois cafés da marca três corações, avaliados aproximadamente em o valor de R\$ 171,76 (cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos) conforme

dispõe o auto de exibição e apreensão às fls. 06 pertencente ao estabelecimento comercial Mini Extra Mercado, representado neste ato por Luan Oliveira Diniz. Segundo narra a denúncia, o denunciado, com o intuito de praticar o furto, ingressou ao estabelecimento comercial Mini Extra Mercado e se apoderou das mercadorias acima descritas. Em seguida, em posse dos bens saiu do local sem pagar pelos itens, consumando, assim, a subtração.

Logo em seguida, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado em atitude suspeita, razão pelo qual resolveram abordá-lo. Nesse momento, o denunciado confessou o delito, jogando ao chão os objetos subtraídos. O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia.

A denúncia foi recebida em 01 de outubro de 2019 (fls. 72/73).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 116/118).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de dezembro de 2020 (fls. 121/123).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante do estabelecimento vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia. Requereu a pena base acima do mínimo, reconhecendo-se, ainda a agravante da reincidência.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do princípio da insignificância; a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-se com a reincidência, a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), bem como pelo relatório final de inquérito policial (fls. 45/46).

A autoria é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito, logo após a subtração e ainda em posse da res furtiva, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na Delegacia, o acusado optou por permanecer em silêncio (fl. 08).

Em juízo, o acusado LEOMAR CAETANO DE BARROS confessou os fatos. disse que pegou um vinho, um café e um condicionador, porém de outro mercado. Foi abordado com os produtos na rua. "Como os policiais já o conhecem, lhe perguntaram de onde ele teria subtraído os objetos" e foram até o mercado mais próximo, "para puxar pela câmera". Os funcionários do estabelecimento "já o conhecem", "porque teve uma vez que tentou pegar um desodorante" e quando isso acontece, "eles ficam com a foto do réu". Não se recorda o nome do mercado de onde subtraiu as mercadorias. Não falou antes para os policiais "porque não lhe deixaram falar e o levaram para o mercado mais próximo do local". Já era conhecido porque "fazia uns furtos".

A simplória versão escusatória é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

Em juízo, o representante do estabelecimento vítima, Luan Oliveira Diniz, relatou que estava atendendo no caixa quando foi avisado pelo seu gestor acerca do furto. Não se recorda de ter visto a atuação criminosa do réu. Reconheceu os objetos em poder do acusado como pertencentes ao mercado.

O policial militar Rodolfo Caparroz da Silva narrou que abordou o réu nas

imediações do mercado “em atitude suspeita”. O réu confessou a subtração e indicou o estabelecimento vítima. Em razão do decurso do tempo, não se recordava da pessoa do réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Cristiano Arlindo dos Santos. Inquirido em juízo, contou que estava em patrulhamento quando avistou o réu com alguns objetos em mãos. Abordado e indagado sobre os objetos, o réu prontamente confessou a subtração. Foi até o estabelecimento e o funcionário reconheceu os objetos como sendo do mercado. O réu, ainda, tentou se desvencilhar da sacola, porém foi abordado e confessou informalmente a imputação.

Como se vê, os policiais foram uníssomos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante do acusado. Conforme narrado, no dia dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado em atitude suspeita e decidiram abordá-lo, oportunidade em que o réu confessou que teria subtraído as mercadorias que estavam em sua posse de um minimercado. Ao se dirigirem ao estabelecimento, o representante do mercado reconheceu as mercadorias subtraídas.

A versão do réu- de que subtraiu de outro estabelecimento- não encontra guarida, cuidando-se de versão inovadora em juízo. Em nenhum momento essa versão foi ventilada, nem quando abordado pelos policiais militares, um dos quais, inclusive, confirma que foi o réu quem apontou para o estabelecimento vítima, e nem quando interrogado na delegacia de polícia, ainda no calor dos acontecimentos. O representante do estabelecimento, de outro modo, reconheceu as mercadorias subtraídas ainda no local dos fatos, quando os policiais estiveram ali presentes e descreveu que uma das mercadorias subtraídas- no caso a bebida alcoólica- são contadas, daí confirmando-se a propriedade das mercadorias.

A alegação de que “os policiais já o conheciam” e que o funcionário do estabelecimento já o conhecia porque “uma vez tentou pegar um desodorante”, daí o motivo de estar sendo acusado, é frágil e não convence.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

Diante da prova produzida em juízo, coesa e harmônica, somada à situação de flagrância do acusado, outro caminho não há que não a condenação do réu.

E não há que se falar em tentativa, vez que o réu foi detido pelos policiais militares já na via pública, fora no estabelecimento comercial vítima, em posse da res furtiva.

O crime de furto restou consumado, considerando que houve a inversão da posse dos bens de propriedade da vítima, inexistindo a necessidade de posse mansa e pacífica, conforme precedentes do STJ (“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” STJ, 3ª Seção. REsp 1524450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015, recurso repetitivo, Info 572).

E, não obstante o valor da mercadoria apreendida não exceder R\$180,00, conforme auto de exibição e apreensão, não há se falar em reconhecimento do Princípio da insignificância.

Isto porque, o réu é multirreincidente na prática de crimes patrimoniais, fazendo do cometimento de “pequenos furtos” o seu “modus vivendi”, com o que não pode concordar este juízo.

Ademais, a justiça, desta forma, estaria premiando o comportamento do acusado que,

a seu bel prazer, entraria em estabelecimentos comerciais e efetuaria pequenos furtos a pretexto de invocar a atipicidade dos fatos. Desta forma, ademais, pequenos comércios não estariam abrigados pelo Direito Penal, não sendo, portanto, esta a "ratio" da norma penal.

Assim, provadas autoria e materialidade do delito previsto no artigo 155, caput, todos do Código Penal, passo ao cálculo da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade e à conduta social do agente, fixo a pena-base 1/6 acima do seu mínimo, ou seja, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Isto porque o réu ostenta três condenações geradoras de reincidência, além de três condenações geradoras de maus antecedentes. Uma das condenações geradoras de reincidência, no entanto, será considerada como agravante a ser aplicada na segunda fase de dosagem da pena.

Na segunda fase de dosagem da pena, presente a agravante da reincidência (conforme certidão de fls. 15/19), razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Neste tocante, não há como se considerar a versão do réu como uma confissão- ainda que parcial- eis que caso fosse acolhida, implicaria na improcedência da ação penal. Não se trata, pois, de versão que busca esclarecer a autoria dos fatos, mas de obstaculizar a elucidação dos fatos o que, inegavelmente, não se trata de confissão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. À míngua de elementos sobre a condição financeira do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país.

Nos termos do artigo 33, §2, "c", e §3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, considerando a reincidência específica do acusado.

A pretensão de ter a pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direitos não merece acolhida, por não ser socialmente recomendável ante os antecedentes do acusado, conforme mencionado acima.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o acusado LEOMAR CAETANO DE BARROS à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente.

Considerando os péssimos antecedentes do acusado e sua reincidência, indicando que persiste na criminalidade e não se emendou, muito embora o tempo que já esteve preso, indefiro o recurso em liberdade. Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor (preso por outro).

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA